

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1633/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นาย วัน ชัย ลำเซ่ น	จำเลย
	ผู้ประกัน	จำเลย
	นาย ช่งฮี้ แซ่เตียว	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 119

จำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวแล้วหลบหนี ศาลมีคำสั่งปรับผู้ประกัน ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้ในคดีอื่นผู้ประกันจึงแจ้งให้ศาลทราบ กรณียังถือไม่ได้ว่าผู้ประกันมีส่วนในการจับกุมจำเลยอันเป็นเหตุที่จะลดหย่อนค่าปรับให้.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาขอฝากขังจำเลยต่อศาลไว้ในระหว่างสอบสวนผู้ประกันขอประกันตัวจำเลยไปภายหลังไม่สามารถส่งตัวจำเลยต่อศาลตามกำหนดนัด ศาลชั้นต้นสั่งปรับผู้ประกันเต็มตามจำนวนในสัญญา เมื่อโจทก์ฟ้องคดีต่อศาลแล้วผู้ประกันก็ยังไม่สามารถส่งตัวจำเลยต่อศาลได้ ต่อมาผู้ประกันแถลงต่อศาลว่าจำเลยถูกขังอยู่ในคดีความผิดพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และยื่นคำร้องขอลดค่าปรับ

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง

ผู้ประกันอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ผู้ประกันฎีกาว่า ผู้ประกันมีส่วนในการจับกุมจำเลยส่งศาลด้วยนั้นได้ความเพียงพอว่า เมื่อตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางโพลงทางจับตัวจำเลยได้ในคดีอื่น ผู้ประกันทราบจึงแจ้งให้ศาลทราบ ถือไม่ได้ว่าผู้ประกันมีส่วนในการจับกุมจำเลย คดีนี้เป็นคดีมีอัตราโทษสูง จำเลยหลบหนีไปเป็นเวลาถึง 1 ปีเศษ การที่ได้ตัวจำเลยมาดำเนินคดีก็เพราะจำเลยถูกจับในคดีอื่น ตามพฤติการณ์ดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นสั่งปรับผู้ประกันเป็นเงิน 20,000 บาทนั้นเป็นจำนวนเงินอันสมควรแล้ว ไม่มีเหตุที่จะลดหย่อนค่าปรับให้ที่ศาลชั้นต้นที่คำสั่งยกคำร้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนั้น ชอบแล้ว ฎีกาของผู้ประกันฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เมื่อผู้ประกันผิดสัญญาและศาลสั่งปรับ ผู้ถูกบังคับตามสัญญาประกันหรือพนักงานอัยการยังไม่พอใจจึงยื่นอุทธรณ์ ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงโต้แย้งดุลพินิจในการ

กำหนดค่าปรับ แต่เรื่องผิดสัญญาประกันนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งคดีอาญา การอุทธรณ์
ปัญหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าปรับจึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่า
ด้วยทุนทรัพย์อุทธรณ์ฎีกา ทำให้การโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดจำนวนค่าปรับเล็ก
ๆ น้อย ๆ สามารถขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาได้ดังเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่
1633/2530 นี่เป็นคดีรกรงศาลมากกระทรวงยุติธรรมได้พยายามแก้ปัญหาโดย
เสนอร่างกฎหมายว่า "มาตรา 119 ในกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล ศาลมีอำนาจสั่ง
บังคับตามสัญญาประกันหรือตามที่ศาลเห็นสมควรโดยมิต้องฟ้อง แต่เมื่อศาลสั่ง
ประการใดแล้ว ฝ่ายผู้ถูกบังคับตามสัญญาประกันหรือพนักงานอัยการมีอำนาจ
อุทธรณ์ได้ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด" การให้ศาลอุทธรณ์ตรวจสอบ
ดุลพินิจของศาลชั้นต้นอีกครั้งหนึ่งน่าจะเพียงพอแล้ว เป็นการสกัดกั้นมิให้คดีที่ไม่มี
ความสำคัญขึ้นสู่ศาลฎีกาต่อไป ขณะเดียวกันยังคงรักษาหลักการเดิมไว้ว่าเรื่องผิด
สัญญาประกันนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งคดีอาญา ไม่นำเรื่องทุนทรัพย์คดีแพ่งมาใช้บังคับ.
จิรนิติหะวานนท์.